

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3756/2016

गोविंद राम वर्मा मोतीपुर चौकीपारा राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, संचालक मुद्रण तथा लेखन सामाग्री इन्द्रावती भवन नया रायपुर

आदेश दिनांक 18.01.2018

अपीलार्थी श्री गोविंद राम वर्मा उपस्थित। उन्हें सुना गया।

2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री अशोक कुमार, संचालक मुद्रण तथा लेखन सामाग्री इन्द्रावती भवन नया रायपुर उपस्थित। वे प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से भी उपस्थित। उनका कथन है कि वांछित जानकारी उनके कार्यालय से संबंधित नहीं है। सूचना मांगने का आवेदन दि० 7.9.16 को जनसूचना अधिकारी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को अंतरित किया गया था।

3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी संचालक मुद्रण तथा लेखन सामाग्री इन्द्रावती भवन नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 6.6.16 प्रस्तुत कर "श्री अशोक कुमार को म०प्र०/छ०ग० सिविल सेवा

(वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 में तहत निलंबन किये जाने के पश्चात उनके निलंबन से बहाल किये जाने के आदेश, जांच प्रतिवेदन व नोटशीट की सत्यापित छायाप्रति" सूचना/जानकारी के रूप में चाही थी। जिस पर जनसूचना अधिकारी संचालक मुद्रण तथा लेखन सामाग्री रायपुर ने अपीलार्थी को पत्र दि० 14.6.16 प्रेषित करते हुए सूचित किया कि प्रकरण की कार्यवाही छ०ग० शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा किये जाने के कारण संबंधित अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। वांछित जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी, संचालक मुद्रण तथा लेखन सामाग्री इन्द्रावती भवन नया रायपुर, जिला रायपुर

(छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 22.7.16 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 2.9.2016 को निर्णय दिया गया, दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।

4/ जनसूचना अधिकारी का आयोग को संबोधित जवाब दि० 6.12.17 प्रकरण में संलग्न है जिसका अवलोकन किया गया।

5/ आज अपीलार्थी ने सुनवाई में बताया कि उन्हें जानकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्राप्त हुई है परंतु जनसूचना अधिकारी, कार्यालय संचालक मुद्रण तथा लेखन सामाग्री रायपुर ने समयावधि में आवेदन का अंतरण नहीं किया था इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही चाहते हैं।

6/ प्रकरण का अवलोकन व अध्ययन किया गया। यह अवश्य है कि जनसूचना अधिकारी, संचालक मुद्रण तथा लेखन सामाग्री रायपुर ने आवेदन का निर्धारित समयावधि में अंतरण नहीं किया था परंतु आवेदक को निर्धारित समयावधि में यह सूचित कर दिया था कि जानकारी किस विभाग के पास उपलब्ध हैं। अतः जानकारी न देने की उनकी कोई दुर्भावना नहीं थी। इस संबंध में मान० दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली के प्रकरण क्रमांक LPA 764/2011 अंकुर मुतरेजा विरुद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2012 के महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है :-

"9.....Significantly, imposition of penalty does not follow every violation of the Act but only such violations as are without reasonable cause, intentional and malafide.

उपरोक्त न्याय दृष्टांत के अनुसार जहां दुर्भावना हों वही शास्ति आरोपित की जानी चाहिए यह स्थिति इस प्रकरण में नहीं पाई जाती। अतः यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

सही/-
(मोहन पवार)
राज्य सूचना आयुक्त